އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

> ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަޒަން އަދަދުން ހަމަހުރުން ބާރީމުންނާއި، އެއް ހެކިކަކުންވާރީސް އެ ބަހަށް ބަރޯސާވުން ފަސޭހައާރަށް ޒަބަރުކުރެވޭނަމަ ކުރު ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޒައިނަށް ސޫރަބުން ޖިރާއީ ނުފިބުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެކަން ކަނޑައަޅައި، އައުލީވެއްޖަމުގެ ތަޢުލީން (2-1) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޕަސްމަންޒަރު

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ސަބާހިމަސްޖިދު، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އާއިލާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެކަނި ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއަށް އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްފައި، ރުހުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުޅުމަކަށް ވެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުން ކަމްބާއި ދޮދިރި ފިރިހެން ކަމެއްކާއި އެތަނަން އަހުމުން އިޒާމް ޒާހިރު ތުހުމަތުވެގެން ދަސްވެއިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ފައިސަލާ

މި ފައިސަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަސްތަކާއި ރިޕޯޓްތަކަށް ބިނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުރަވެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ކަމަށް. ކުރު ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ބަރޯސާވެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭތީވެ މައްސަލަ ބަލައިފައެވެ.

1. ޖަލަށް ފޮނުވުން (2 އަހަރު) ހުކުމް ދިން ހުކުމެވެ.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދަށުފަރާތުން ނަގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަމާއި ދަށުފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނަގުނު ސާމްޕަލުން ލިބުނު މިކްސްޗް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރގެ ދެ ސައިޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުން އިޖާމް ޖާރިހު ކުށްވެރިކޮށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބުނެވުނު ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިހު 13 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢްރީފުކުރަނީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާރިހުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަވެފައިނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އަގުގައި ތަފްސީލު ކުރި ސާބިތުކުރަން ގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ފައިސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނީ، އެ ފައިސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެކީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނަގުނު ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަކީ، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވާ ހާދިސާގެ އެހެން ދަލީލުތަކުން ކަމަކާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރަން ގެނެވޭފަދަ ހެކިތައް ނޫން ކަމާއި، ތަފާތު ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި ޕެނިޓްރޭޝަނުގެ އަސަރު ފެނުން ކަމަކީ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ގުޅުމުގައި ހުރިކަން ބުނެފައިވާތީ އޭނާގެ ބަސް ސާބިތު އުޅުނު ކަމާއި، ތަޙުޤީޤުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ސަބަބުތައް ނުބަލާ މިންގަނޑަކަށް ބަލާފައި ނޫން ކަމަށް ސާބިތުކުރަން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޕީ.އެސް.އޭ ހާލަތުގެ އިތުރުން ފޮރަން ފެނުން 2 ހާދިސާ ހުށަހެޅި ދިފާޢުގެ މި މައްސަލައިގައި ދިނުމުގައިވަނީ މާ ބަރަބަރުން ހުރި ހާލު ކަމަށާއި، ފޯރިއަރަލް ސާމްޕަލްތަކުން ޕީ.އެސް.އޭ ނެގުމަކީ ކުރި ސާބިތުކުރުމުގެ ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުތައް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަޔާންދޭ މީހުގެ ޝަހާދަތަށް މިގޮތަށް ބަރަށް ބާރު ކުރި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ފޮރަން ފެނުން ދެ ހާދިސާއަކީ ޝަހާދަތަށް މިޔާރީގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދިމިހުންގެ ހާލަތުގައި ފެނުނުކަމެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހާލަތުގައި ބުނާ ނަތީޖާއާއި ދިފާޢު ޝަހާދަތް އެއްގޮތް ކަމަށާއި، ޖިންސީ ނުވަތަ ފާހިޝް ބަލަދު ފުރިހަމަކޮށް އަންގައިދޭން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކަމާއި ކަމެއްގެ އެކުވެރިކަން ޖީ.އެސް.އޭ ފެންވަރު ޖިންސީ ގުނަވަން ވަކިވާތީ މިންގަނޑު ކަމަށް ބިނާކޮށްގެން ދިން ނުވަތަ ޝަހާދަތަށް މިޔާރީގެ ބަރު ގޮތުގެ މަސްއަލަ ތަކުރާރުކުރުމުން ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަހާދަތަށް މިޔާރީގެ އަޚްލާޤީ (character) ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކުރަން ފެނިގެން ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ތާއީދުކުރައްވައި، ތަފާތުވީ އެ އުސޫލުތަކަށް ތަތްބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ތަހުގީޤަށް އިޢުތިރާފު ޙާލަތުގެ ވަގުތު ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މައުލޫމާތު ޝަހާދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމުގެ އެކަމަށް ތަފުސީލުކުރައްވައި، އެ ބަޔާން ފޮރަން ފެނުން ދެ ހާދިސާގެ ހާލަތާއި ޖީ.އެސް.އޭ ތަފްޞީލުގެ ނަތީޖާއިން ބަލައިލީ ކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ސެޓްބެކިން ޖީ.އެސް.އޭ ނެގިޔަބޮޑުވި ކަމަށް ނުހިނގާކަން ދަނޑާޅުވަމުންދާ ކަމަށާއި، ހާސިލްތަކަށް ހާދިސާކަން ދޫކޮށްލި ކަމަށާއި، ހާލަތުގެ ބަދަލުގައި ބުނުއްވާވެސް ހާދިސާ ނަޒަރުވެރި ބުނުއްވުމާ ނޫން ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް ވެސް މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣްލަބިއްޔަތު ދައުރުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލީގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫން ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔައިގޮތް ކަމުގައި ބަޔާނާއި ޢަމަލުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކާ މިހިރަގޮތް ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހާލަތު ހެކިބަހުން ބާރުދޭ ހެކިތަކަކުން ނުވަތަ ޤަރީނާތަކުން، ދެފަރާތުގެ ހެކިބަސްތަކާ ސާބިތުކުރުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއް ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާ ކުށްތަކަކަށްވުމާއި، ހާދިސާ ހިނގާއިރު ހެކިވެރިން ނުހުރުމާއި، ބައެއް ފަހަރު ހެކި ހޯދުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވުމާއި، ކުށްކުރާ މީހާއާއި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ މެދުގައި ހިނގާ ކަމަކަށް ވާތީކަމުގެ ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުން ބަލައިދެއްވި ޤަޟިއްޔާ ވ. އަބްދުއްރަހްމާން މުޙައްމަދު ވ. ސްޓޭޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ރޭޕްގެ ކުށް ކުރި ކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބޭފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާން ޖެހެއެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ލޮލުން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އެ ހެއްކަކީ ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކިބަސް ހުށަހެޅުމަކީ، ޝަރީޢަތް ކުރަން ސާބިތުކުރެވޭކަން ފެނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހާލަތު އެކަނި މުހިންމު ކޯޓުތަކުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުވެފައި ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ ބާރުގަދަ އެހެން ހެއްކާއި ނުވަތަ ތާއީދުކުރާ އެންމެން ތިބެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ދައުވާއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮލެކްޝަން ޕްރޮސީޖަރު

(ހ) ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާފައިވުން، (ށ) ކޮންޓެމިނޭޝަން ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ހެކި ނެތި (ނ) ޓެސްޓް

ނަތީޖާ ސާބިތުކޮށްދީފައި ހުރި ކޯޓުގެ ކުރި ސާބިތުކުރުމުގައި ފުރުސަތުވެއެވެ.

13. އިސްތިއުނާފު ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހާލަތު ބެލުމުގައި ވަކި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭން ފެންނަ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ

ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ފަރާތު ހާދިސާ ހިނގިތަނުގައި ފެނުނު ކަން ސާބިތުކުރެވޭ ކުރިން ދެއްކުމަށް ކަމެއް ނެތެވެ. ސާބިތުވި ނަމަ

ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކޮންމެ ބަދަލުތައް ފާހަގަ ކުރި ކަމެއް ވަކިކުރުމަށް ސާބިތުވާން ޑީ.އެން.އޭ ނަމޫނާ ފޮރުވިފައިވާ

ސާބިތުކުރެވެއެވެ.

14. އިސްތިއުނާފު ފަރާތުގެ ހިދުމަތް ނުދޭން ސާބިތުވެފައިވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އިސްތިއުނާފު ފަރާތު

ހާލަތު ޝަރީޢަތް ދިފާޢުވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް

ހެއްކެވެ.

15. ކޯޓުގެ ތަޙުޤީޤުގެ ބައެއް ޙުކުމަކީ ޙުކުމް ނަތީޖާއެވެ. ޙުކުމްއްޔާތަކަށް ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމަކީ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތްތަކެވެ.

އެކަމުގެ އިންކާރު ޢަދަދަކުން ޖިންސީ ގުޅުމަކާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމެއް ނޫން ގުޅުމެއްކަން، ހިތްވަރު ކުށް މިންވަރަކަށް

ނަމަވެސް، ވަކިކުރެވެއެވެ. އެކަމު ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގާފައިވުމުގެ މައްސަލަ ޙުކުމް ދެއްކުން ޤާނޫނީ ބަލައިގެން

ނުވާނެއެވެ. އެގޮ ހިނދުކޮޅެއް ކުރީން ޙުކުމްގައި ގުޅުން ހިނގިދާނެ، އަދި ފުރުސަތު ދިމާވާ ކަމުގެ އެކަމުގެ މައްސަލަ އިންކާރު

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ގެނެވެއެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ފަރާތުގެ ޢުމުރަށް ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދޮކޮންޓްރޯލް އެދުންކަމަށް

އިސްތިއުނާފު ފަރާތު ބެލުމާއި، އެކަމަށް ހިނގާ ބަހުގެ ބާރުލިބިބެލުން ޙުކުމް ނަތީޖާ ދޫކޮށްލެވެ.

17. އިސްތިއުނާފު ފަރާތު ތަރުޖަމާކުރި، އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތަކާއި، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާ ގޮތުގައި ފުރުސަތުދެއްވުމަށް

ނަތީޖާ، އެ ހާޒިރުވުމަކީ ތަރުކަށް ގޮސްދޫކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

18. ހެކިވެރިއެއްގެ ތަހުޤީޤު ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެމެދު ތަފާތުތަކެއް އޮތް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިބަހާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިވެރިޔާގެ ތަހުޤީޤު ބަޔާނަށް ބާރުލިބޭނަމަ، އެއީ ހެކިބަސް ނަޒަރުކުރާ ވަރުގެ ތަފާތުތައް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަށަވަރުކަމާއެކު ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވާ އެހެން މައްސަލައިގައި ދަލީލު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅިފައިނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރު ސާބިތުވުން؛ (3) ދިފާޢު ކުރާ ގޮތުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަރު އަދަދެއް ހަމަކުރުމަށް ޙާޟިރުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ހެކިބަހުގެ ތެރެއިން އެއް ހެކިވެރިޔާގެ ބަޔާނާއި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކަށަވަރުކުރަމުންދާކަމުގައިވިޔަސް، ދަށު ކޯޓުން ފަހުމްކުރައްވާފައިވާކަން ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.

20. ހަމައެހެން ފިޤުހުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އުސޫލަކީ މިންވަރަށް ކުރިއަރާ ކުރީ ކުރިއަށްދާ ގާނޫނު ގެއްލުންވާވަރަށް ސުވާލު ކުރުމެއް ބުނެ ބަޔާންކުރަނީ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގައި ކަމަށްވާ އަދި ޤާނޫނީ ދަލީލެއް ހިމެނޭ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހެކިބަސް ސާބިތުކުރުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފޮތުގެ ޤާނޫނީ ބަސްފުޅު ރ. ފާހަގަކުރެއްވި މަޝްހޫރު (2021/SC-A/18) ގެ ސަބަބުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެއްކިފައިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމްގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމްގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތައް އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބަރުދަން ދުރި ދިއެވެ.

4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދޮވަން ފުރުން މިހާރު ނަމަ ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފެށިގެން ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެކިކަމާއި ހެކިބަހާ ބާރުދިނުމަކީ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރާނެ ގޮތެވެ.

5. އަނިޔާވެރިވެފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދެކޮޅު ނުހަމަ ސަރަހައްދުތެރެއިން ހެކި ނުހަމަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އިތުރު ހެކި ހުށަހެޅުން ނަމަ، ތުހުމަތު ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

6. ޑީއެންއޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން ކުށުގެ ސާބިތުވާން ހެއްކެއް ނުވެއެވެ. ޑީއެންއޭ ހެއްކަކީ ބާރުދިނުމުގެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ދެރިސާއައް އެންމެނަށްވާނެއެވެ.

7. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ޝަރުއީން ޝަހާދަތްތަކާ ފަރާތުގެ ޑީއެންއޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، (ހ) މާބިލްއެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ފެނިގެންއެވެ، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ފެނިގެން އަދި (ނ) ތުހުމަތު ނަފީކުރަން އެނގޭނެ ފެނިގެން ހުރުމުން ތުހުމަތު ކުރި ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

8. ތުހުމަތު މައްސަލަތަކުގައި ދުއި މިންގަނޑުގެ ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތުހުމަތު ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ޝަރީޢަތު ހާލަތު ކުށްކުރަނީ އަނދިރިގައި ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާ ގޮތެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޝްތާޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޝްތާޤު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކުން ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުކުމް ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަލިސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ކުދިންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ޚިލާފަށް ކުރާ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަދަމަސް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާހް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާހް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ޖިމާޢުކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިކޮށް ފަރާތުގެ ބަހަށް ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ޤަރީނާ އެ ބަސް ދެކޮޅުވާގޮތުގެ މައްސަލައެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަން އުނގެން، އަޙްމަދު މުޝްތާޤު ޤަޟިއްޔާގައި ބާޠިލުވެފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަދަމަސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. (ޖުލައި 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަލި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

16.1 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ޤަރީނާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވުން، އެ ހެއްކަކީ އެކަން ހިނގިކަމާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

3.1 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޙަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުން އޮމަކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ކުށުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރުވިފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހައްދައި ޤާނޫނުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުށް ކުރިކަމަށް ޝައްކަށް ގުޅުވާލެވޭ ނަމަވެސް ދަތިކަން ބޮޑުކަމާ ހުރަސްވާގޮތަށް، އެ ވަގުތު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅުން ހުއްޓައެވެ. (ޤަޟިއްޔާގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދުވަހުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)